

**Nr. 281 Vermerk des Ministerialrats Wienstein zur Frage der Begnadigung van der Lubbes. 8.
Januar 1934***R 43 II/294, S. 439–440**Beginn:**Beginn:*

Wie ich im Reichsjustizministerium (Ministerialrat Richter) erfahren habe, hat Herr Reichsminister Dr. Gürtner als Auffassung des Herrn Reichskanzlers, die sich übrigens mit der Auffassung des Herrn Reichsministers des Auswärtigen deckt, festgestellt¹⁾, daß ein Gnadenakt für van der Lubbe²⁾ nicht befürwortet werden kann. Am Sonnabendnachmittag (6. 1.) hat Herr Reichsminister Dr. Gürtner in diesem Sinne dem Herrn Reichspräsidenten Vortrag gehalten, der dahin entschieden hat, daß der Schritt des Niederländischen Gesandten in Berlin³⁾ wegen Umwandlung der gegen van der Lubbe erkannten Todesstrafe in eine mildere Strafe⁴⁾ *abschlägig* zu bescheiden ist.

Nach Mitteilung des Ministerialrats Richter wird das Todesurteil gegen van der Lubbe in den nächsten Tagen, wahrscheinlich am Mittwoch, dem 10. Januar, in Leipzig vollstreckt werden⁵⁾. Bis zur Vollstreckung der Todesstrafe soll die ganze Angelegenheit absolut *geheim* gehalten werden. Gesuche auf *Auslieferung* der sonst im Leipziger Prozeß angeklagten Ausländer Dimitroff, Popoff und Taneff von den diesbezüglichen fremden Regierungen liegen nicht vor. Die eventuelle *Ausweisung* dieser Ausländer ist Sache des Reichsministeriums des Innern auch nach der dort vertretenen Auffassung. Nach Mitteilung des Herrn Richter hat der Herr Reichskanzler den Herrn Reichsminister Gürtner nach den beiden Punkten Auslieferung und Ausweisung besonders gefragt, von diesem aber keine abschließende Antwort erhalten, so daß sich auf jeden Fall Vortrag der Angelegenheit beim Herrn Reichskanzler empfehlen dürfte⁶⁾.

W[ienstein]

1) Wienstein hatte am 3. 1. 34 für den StSRkei vermerkt: Nach Mitteilung des RJMin. „wird der Herr Reichsminister Dr. Gürtner heute abend nach Leinfeld, dem Gute des Außenministers, fahren, um persönlich dessen Auffassung über die Angelegenheit festzustellen. Sodann wird der Herr Reichsminister der Justiz voraussichtlich den Herrn Reichskanzler in Bayern aufsuchen, um über die Angelegenheit Vortrag zu halten.“ (R 43 II/294, S. 437).

2) Van der Lubbe war vom IV. Strafsenat des Reichsgerichts am 23. 12. 33 „wegen Hochverrats in Tateinheit mit aufrührerischer Brandstiftung und versuchter einfacher Brandstiftung zum Tode“ verurteilt worden (Urteil und Urteilsbegründung in: Sack, Der Reichstagsbrandprozeß, S. 325 ff.).

3) Graf Limburg-Stürum.

4) Ein an den RAM gerichtetes diesbez. Schreiben des Niederländischen Gesandten vom 23. 12. 33 (französisch) befindet sich abschrl. in R 43 II/294, S. 433. In dem Schreiben hatte Limburg-Stürum auch Bezug genommen auf seine in dieser Angelegenheit mit v. Neurath bereits am 8. 4. 33 geführte Unterhaltung. Vgl. Anm. 22 zu Dok. Nr. 72.

5) Van der Lubbe wurde am 10. 1. 34 durch das Fallbeil hingerichtet (KAG 1934, S. 1220).

6) Zum Fortgang s. Dok. Nr. 309.

Zitierhinweis

Nr. 281 Vermerk des Ministerialrats Wienstein zur Frage der Begnadigung van der Lubbes. 8. Januar 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d281>